

北京市人民政府关于修改《北京市违反劳动保护法规处罚实施办法》部分条款的决定

发 文 机 关：北京市人民政府

发 布 日 期：1997. 12. 31

生 效 日 期：1997. 12. 31

时 效 性：现行有效

文 号：北京市人民政府令（1997）第 12 号

北京市人民政府关于修改《北京市违反劳动保护法规处罚实施办法》部分条款的决定

北京市人民政府令(1997)第 12 号

现发布《北京市人民政府关于修改北京市违反劳动保护法规处罚实施办法部分条款的决定》，自 1998 年 1 月 1 日起施行。《北京市违反劳动保护法规处罚实施办法》依照本决定修正后，汇编重新公布。

市人民政府决定对《北京市违反劳动保护法规处罚实施办法》的部分条款作如下修改：

1、第二条修改为：“凡本市行政区域内的企业、个体经济组织(以下统称企业)，违反劳动保护法规的，均依照本办法处罚。”

2、删去第四条第二项、第三项、第四项、第五项、第六项。

3、删去第五条、第六条、第七条、第九条、第十条。

4、删去第八条中的“并处以 10 元至 200 元的罚款，取消 1 个月至 12 个月的得奖资格”。

此外，根据本决定对《北京市违反劳动保护法规处罚实施办法》部分条文文字和条、款、项顺序作相应的修改和调整。

本决定自 1998 年 1 月 1 日起施行。《北京市违反劳动保护法规处罚实施办法》依照本决定修正后，汇编重新公布。

附：北京市违反劳动保护法规处罚实施办法（1997 修订）

（1988 年 4 月 21 日北京市人民政府京政发 37 号文件发布，根据 1997 年 12 月 31 日北京市人民政府第 12 号令修改）

第一条 为促使企业认真执行劳动保护法律、法规、规章（以下简称劳动保护法规），根据《北京市劳动保护监察条例》，制定本办法。

第二条 凡本市行政区域内的企业、个体经济组织（以下统称企业），违反劳动保护法规的，均依照本办法处罚。

第三条 对企业违反劳动保护法规行为的处罚，由劳动保护监察机关分级执行。市劳动局直接实行劳动保护监察的重点企业和发生一次死亡 3 人以上或伤亡 10 人以上因工伤亡事故的企业处罚，由市劳动保护监察机关执行；其他的处罚，均由区、县劳动保护监察机关执行。对直接责任人员和有关负责人的行政处分，由企业或企业主管部门执行。

第四条 对企业违反劳动保护法规的下列行为，分别处以罚款：

（一）接到劳动保护监察指令书逾期不改进的，处以 5 0 0 元至 1 万元的罚款。

（二）发生一次锅炉压力容器重大事故的，罚款 5 0 0 元至 5 0 0 0 元；发生一次锅炉压力容器爆炸事故的，罚款 1 0 0 0 元至 1 万元。

第五条 违反劳动保护法规，进行违章指挥或者违章作业的有关负责人或直接责任人员，由企业或企业主管部门根据情节和后果，给予行政处分。市、区、县劳动保护监察机关认为处理不当的，有权提出异议，如仍有分歧，报同级人民政府决定。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

因违章指挥或违章作业等责任事故使企业遭受经济损失的，企业或企业主管部门可以根据具体情况，责令有关负责人和直接责任人员赔偿全部或部分损失。

第六条 对本市行政区域内各级国家机关、社会团体、事业单位的生产作业场所违反劳动保护法规的处罚，参照本办法的规定执行。

第七条 本办法是《[北京市劳动保护监察条例](#)》的实施办法之一，执行中的具体问题，由市劳动局负责解释。

第八条 本办法自 1 9 8 8 年 5 月 1 日起施行。1 9 8 5 年 6 月 2 2 日北京市人民政府发布的《[北京市违反劳动保护法规经济处罚试行办法](#)》同时废止。



扫一扫，手机阅读更方便